

1504240-67.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2349917/2021 - 5º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 05 de abril de 2022, às 15:30h, conforme recentes determinações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1504240-67.2021.8.26.0536 - Controle 2022/000019

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2349917/2021 - 5º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 05 de abril de 2022, às 15:30h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2.651/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo nº 1504240-67.2021.8.26.0536, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da

4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Daniel Azadinho Palmezan Calderaro, do réu ÍTALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA, preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente/SP, do Defensor Público, Dr. Volney Santos Teixeira, e das testemunhas de acusação Márcio de Oliveira, Alysson de Albuquerque Baptista. Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas de acusação Márcio e Alysson, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, foi interrogado o réu, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. ÍTALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 11h30min., na avenida Francisco da Costa Pires, nº 122 - ap. 24, nesta cidade e comarca de Santos, guardava, para fins de traficância, 758 (setecentos e cinquenta e oito) pinos de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02 e 23). Os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente encontram-se acostados às fls. 14/15 e 21, respectivamente. A certidão do Distribuidor Criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 43/44 e 46. Por r. decisão exarada em sede de Plantão Judiciário, nos termos do provimento nº 2545/2020, a audiência de custódia foi dispensada, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva (fls. 53/54). O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 55/56, sendo devidamente cumprido às fls. 59. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 64/66. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar (fls. 74/75). O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se encartado às fls. 95/97, atestando resultado positivo para a substância cocaína. O acusado foi pessoalmente notificado às fls. 98/100, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 105/113, na oportunidade, requereu a revogação da prisão preventiva do acusado. Por r. decisão exarada às fls. 120/122, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela i. defesa do acusado, na oportunidade, a denúncia foi recebida. O acusado foi pessoalmente citado às fls. 155/156. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada, chamando a atenção para a grande quantidade de entorpecentes encontrados no interior do apartamento do réu. A ilustre defesa do réu manifestou-se em alegações finais. Preliminarmente, arguiu a ilegalidade da conduta dos policiais militares, os quais ingressaram no

apartamento do réu sem possuírem mandado, sem o consentimento do acusado uma vez que não havia situação flagrancial. Entende ser ilegal a conduta dos policiais militares, os quais teriam invadido o apartamento do réu em afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade da casa ou domicílio. Alega ainda, que a ausência de quaisquer diligências anteriores a ação dos policiais, torna ilegítimo o ingresso dos mesmos no apartamento do réu, sem que houvesse o seu consentimento. Por entender ilegal a ação dos policiais militares, pleiteia a absolvição do acusado. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu, a aplicação do redutor legal previsto no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e por derradeiro, o benefício do recurso em liberdade. É o relatório. DECIDO. inicialmente, afasto a alegação da i. Defesa no sentido de que os policiais teriam agido de forma ilegal ao adentrarem o apartamento do réu sem possuírem mandado e sem o consentimento do acusado. Engana-se a i. defesa combativa defesa ao alegar que a conduta dos policiais militares é ilegal por ofender o princípio da inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º de nossa Constituição Federal. Confirme se verifica da análise dos depoimentos dos policiais militares ouvidos nesta data, ambos relataram que se dirigiram ao endereço do réu para atender uma ocorrência de agressão no interior do apartamento do acusado. Lá chegando depararam-se com o réu do lado de fora do apartamento, e este ao se deparar com os policiais, correu para o interior da residência. Os policiais foram atrás do acusado e entraram no apartamento motivados pela notícia de que um crime estava ocorrendo naquele momento, pois alguém estaria sendo agredido no interior da residência. Ocorre que, já no interior do apartamento, encontraram 758 pinos de cocaína. Portanto, a conduta dos policiais foi absolutamente legítima ante a notícia de que um crime de agressão estaria ocorrendo no interior do apartamento. Esse fato motivou o ingresso dos policiais no interior do apartamento do réu. A notícia inicial era sim da ocorrência de um crime, entretanto, ao se depararem com um crime eventualmente de lesão corporal, depararam-se os policiais com um flagrante de apreensão de drogas. Nesse caso, sendo os policiais informados que no local estaria ocorrendo um crime de agressão, obviamente, não havia necessidade destes portarem mandado judicial ou ainda contassem com a concordância do réu para ingressarem no apartamento. Em que pese a combatividade da i. Defesa agiram os policiais militares de acordo com a lei, pois receberam notícias de que no interior do apartamento do réu estaria ocorrendo um crime, pois alguém estaria sendo agredido no local. Diante da situação de flagrância noticiada aos policiais militares, estes agiram corretamente ao adentrar no apartamento do réu. O acusado estava do lado de fora do apartamento e ao deparar-se com os policiais tentou fugir para dentro do imóvel, o que fez com que os is acreditassem que de fato estaria ocorrendo um crime no interior daquela residência. Entretanto, qual não foi a surpresa dos policiais, pois ao entrarem no apartamento do réu encontraram a grande quantidade de pinos de cocaína mencionada na denúncia. Desta forma, não assiste razão a i. Defesa ao tentar macular a ação dos policiais militares, pois estes agiram em conformidade com a lei e com a Constituição Federal. É bem verdade que a residência é asilo inviolável sendo esta garantia prevista na Constituição Federal, porem, existem exceções a esta garantia e uma delas é na hipótese de ocorrência de flagrante delito. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, diante do boletim de ocorrência de fls. 03/06, diante do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, e diante do laudo químico-toxicológico de fls. 95/97, o qual comprovou que as substâncias encontradas no interior do apartamento do réu eram de fato cocaína. No mesmo sentido a autoria do delito restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. Os policiais militares Márcio e Alysson, ouvidos nesta data, confirmaram que ao entrarem no apartamento do réu encontraram 758 eppendorfs contendo em seu interior cocaína. Como é sabido, os depoimentos prestados pelos policiais sejam eles militares ou civis tem o mesmo valor probante que os depoimentos prestados por quaisquer outras pessoas devendo sempre ser analisados

dentro de um contexto probatório. Não há qualquer razão para os policiais militares prejudicarem pessoa inocente. Caso contrário, caberia a i. Defesa comprovar que os policiais agiram com a intenção deliberada de prejudicar o réu, o que efetivamente não foi comprovado. Na fase policial, o acusado Ítalo, ao ser interrogado, confirmou residir no endereço constante na denúncia juntamente com seu colega de nome Davi. Confirmou que acerca de três semanas conheceu um rapaz, na praia, cujo nome não soube dizer e este lhe ofereceu dinheiro para que guardasse drogas em seu apartamento,. Declarou que recebe R\$ 100,00 por semana para guardar os entorpecentes no apartamento e que duas vezes na semana pessoas vão buscar a droga no apartamento. Alegou que estava dentro do apartamento quando os policiais bateram á porta e tentou segura-la,mas os policiais conseguiram entrar. As drogas estavam guardadas em seu quarto e os policiais militares a encontraram. Em juízo, como corriqueiramente acontece, retratou-se de sua confissão policial, alegando desconhecer a quem pertenciam as drogas, isentando seu colega Davi de qualquer responsabilidade. A versão do acusado é inconsistente, pois bastaria que a defesa tivesse arrolado Davi como testemunha no sentido de comprovar a versão do réu, entretanto, isso não aconteceu. Em que pese o fato o réu ser primário e não registrar antecedentes, no presente caso não poderá o acusado beneficiar-se da aplicação do redutor legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo-se em vista a enorme quantidade de cocaína encontrada no interior de seu apartamento (758 pinos de cocaína) , o que por si só indica indícios do envolvimento do réu com traficantes de maior porte. Desta forma, diante de tal contexto, bem comprovadas autoria e materialidade do delito de trafico de drogas, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal. ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ITALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA, a fim de condena-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. o acusado é primário e não registra antecedentes, e nos termos do artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a enorme quantidade de drogas apreendidas em seu poder, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário. Torno definitiva a pena aplicada. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da hediondez do delito, conforme a Lei 11.464/07, que alterou a redação da Lei nº 8.072/90. por ser o acusado primário e não registrar antecedentes, revogo a prisão preventiva decretada em seu desfavor, concedo ao mesmo o benefício do recurso em liberdade e determino a expedição de alvará de soltura em seu favor. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão contra o réu, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)